P U T U S A N
Nomor 1044/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alby Yadi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Juli 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Wisata Gg.Wisata II Kel.Pangkalan Mansyur Kec.Medan Johor Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1044/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1044/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Alby Yadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Alby Yadi selama :7 (tujuh) Tahun penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram,dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Alby Yadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi David H.E Manullang,SH bersama dengan saksi Rio T.S.R Marpaung,S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (ketiganya anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu pada saat saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelag ditimbang dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dikuasai ditangan kanannya dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Medan Johor kepada DONA (belum tertangkap) seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli,menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS3FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 07 Mei 2024 yang dilekuarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ALBY YADI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa Alby Yadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain atau masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan-I bukan tanaman, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika itu saksi David H.E Manullang,SH bersama dengan saksi Rio T.S.R Marpaung,S.Sos dan saksi Muhammad Fitrah Prabowo (ketiganya anggota Polri Polrestabes Medan) mendapat informasi sering terjadi transaksi jual beli narkotika di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan sehingga para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya disana saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu pada saat saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelag ditimbang dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang dikuasai ditangan kanannya dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS3FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 07 Mei 2024 yang dilekuarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ALBY YADI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi David H.E Manullang, SH.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan sehingga saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu pada saat saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Dona (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Rio T. S.R Marpaung, S.Sos.

- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa saksi dan rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan sehingga saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud;
- Bahwa saksi Muhammad Fitrah Prabowo melakukan penyamaran (undercover buy) dengan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, lalu pada saat saksi Muhammad Fitrah Prabowo memberikan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juga hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Dona (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan.
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berpa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama Dona (DPO).
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu dengan harga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memilik izin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan nguna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Alby Yadi dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.15 Wib bertempat di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Kec.Medan Johor Kota Medan Terdakwa bertemu dengan Dona untuk membeli 1(satu) paket sabu seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dengan tujuan untuuk Terdakwa jual kembali lalu sekira pukul 18.30 wib ada pembeli yang hendak membeli 1 (satu) paket sabu dan Terdakwa menjualkannya dengan harga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa langsung ditangkap oleh beberapa orang laki-laki yang terdakwa ketahui merupakan anggota kepolisian yang sedang melakukan penyamaran dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu setelag ditimbang dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram yang dikuasai ditangan kanannya dan uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), kemudian saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari seseorang yang bernama DONA (belum tertangkap) seharga Rp.45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira pukul 18.15 WIB di Jalan Karya Bakti Gg.Cinta Damai Medan Johor lalu terdakwa memperjualbelikan kembali narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada orang lain sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium DS3FE/V/2024/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 07 Mei 2024 yang dilekuarkan oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir.Wahyu Widodo menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ALBY YADI berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal warna putih dengan kesimpulan Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti shabu seberat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembenar ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pembelaannya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Alby Yadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alby Yadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram,dirampas untuk dimusnahkan dan
- uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah),dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Khairulludin, S.H., M.H. , Nani Sukmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rizkie Andriani Harahap, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Khairulludin, S.H., M.H.	M. Nazir, S.H., M.H.
Nani Sukmawati, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH., MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)